Parròquia d'Encamp

CODI DE CONDUCTA I ÈTICA PROFESSIONAL PER AL COMÚ D'ENCAMP

Es publica el contingut del codi de conducta per al Comú d'Encamp.

Exposició de motius

La Constitució, en el seu article 72.3, exposa que l'Administració pública serveix amb objectivitat l'interès general i actua d'acord amb els principis de jerarquia, eficàcia, transparència i plena submissió a la Constitució, les lleis i els principis generals de l'ordenament jurídic definits en el títol I.

Amb la Llei de la Funció Pública del 15 de desembre del 2000 es va pretendre crear una Administració pública moderna, professional i eficient que desenvolupés les seves funcions amb qualitat gràcies a un personal motivat, format i capaç d'adaptació permanent que transmetés confiança als ciutadans. Aquesta Llei va definir llavors els principis informadors del règim de la funció pública, exigibles en tot comportament de l'Administració i del seu personal, i que són l'eficiència, la professionalitat, la neutralitat i l'equitat.

En mèrits del contingut del títol V i de la disposició transitòria novena de la Llei de la Funció Pública, tots els Comuns van regular el règim estatutari de la seva funció pública pròpia, que en el cas del Comú d'Encamp mitjançant l'aprovació de l'Ordinació de la Funció Pública del 19 de desembre del 2002.

La voluntat de millora permanent juntament amb la incorporació d'Andorra al GRECO (Grup d'Estats contra la corrupció) en el si del Consell d'Europa al principi del 2005 i la necessitat de dotar els agents de l'Administració pública d'unes eines pràctiques que defineixin i concretin la conducta que en cal esperar en el desenvolupament de llurs funcions, ens porta a establir un Codi de conducta i ètica professional que pretén ser un recull de normes ja existents en la legislació actual, però alhora també un desenvolupament d'aquelles mancances o pautes poc definides.

Tenint en compte en primer lloc que el Govern d'Andorra ja ha publicat el Codi de conducta per a l'Administració pública central, i que la tendència general a nivell internacional per lluitar eficaçment contra la corrupció consisteix en la unificació de criteris en matèria de cooperació mitjançant la ratificació de les Convencions Penal i Civil sobre la corrupció, del Consell d'Europa, i/o altres existents en la matèria, alhora per donar compliment a les recomancions efectuades pel GRECO per prevenir i lluitar contra els actes de corrupció, el Comú d'Encamp ha realitzat aquest Codi de conducta i ètica professional per el seu personal.

En aquest sentit i inspirats per la Recomanació nºR(2000) 10 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa sobre els Codis de conducta per als agents públics, i d'acord amb les disposicions de la Llei de la Funció Pública, de l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp i del Codi Penal, el Consell de Comú de data 9 de setembre del 2010 ha aprovat el següent:

CODI DE CONDUCTA I ÈTICA PROFESSIONAL PER AL COMÚ D'ENCAMP

Article 1
Natura i context

1.El servei públic exigeix la integritat dels agents públics. Aquests estan no solament al servei del Comú d'Encamp sinó també de l'interès general de la societat.

2.Aquest Codi s'encabeix en una estratègia de lluita contra la corrupció que ha de tenir un abast general i que ha de tenir el suport de totes les parts, en especial per part d'aquells que exerceixen les més altes responsabilitats; ha d'estar fonamentada en l'educació i la prevenció però alhora ha de ser efectivament aplicada.

Article 2
Àmbit d'aplicació

Aquest Codi és aplicable a l'agent públic del Comú d'Encamp i que es defineix com:

- El funcionari
- L'agent de l'Administració de caràcter indefinit

Aquest ha de prendre coneixement del contingut de les mesures que hi són exposades i adoptar-les a títol personal en el marc del desenvolupament professional de la seva funció.

Article 3
Objectius

La finalitat del Codi és de precisar les regles en matèria d'integritat i de comportament dels agents públics que han de ser àmpliament conegudes per ells i per la ciutadania. En concret es pretén:

a. Exposar els principis deontològics que han de prevaler a la funció pública, conforme preveu l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp i les disposicions penals vigents.

b. Precisar les normes i les pautes de conducta esperades dels agents públics en el desenvolupament de llurs funcions.

c. Informar el públic de la conducta i de l'actitud que convé esperar dels agents públics en el marc de la relació que mantingui amb aquests.

Article 4
Principis reguladors de la funció pública

En l'article 1 i 55 de l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp estableix que són principis reguladors i, per tant, exigibles en el comportament de l'Administració i del seu personal l'eficàcia, la qualitat del servei, la lleialtat, l'objectivitat tècnica, la neutralitat, la imparcialitat i la integritat, i per consegüent:

a. L'agent públic ha de ser honest en el desenvolupament de la seva funció i a la vegada eficient en el desenvolupament de les missions encomanades.

b. L'agent públic ha de fer extensiva la seva professionalitat, no solament en el marc del desenvolupament de les seves missions, que porta a terme amb tota la diligència i eficàcia que li

permeten les seves aptituds i capacitats, sinó també difonent les habilitats i els coneixements adquirits en la formació impartida o subvencionada per l'Administració.

c. L'agent públic ha d'actuar sempre amb total imparcialitat i neutralitat política tant vers ciutadà o administrat com vers els seus companys o superiors, evitant que un posicionament o tendència política doni lloc a comportaments, actituds o actuacions que incideixin en el normal desenvolupament de la seva tasca.

d. L'agent públic tracta els assumptes que coneix amb comprensió però també amb equitat, tenint en compte les circumstàncies pertinents de cada assumpte així com l'interés general.

Article 5
Respecte de l'ordenament jurídic i de les institucions

1. L'agent públic ha de respectar i actuar conforme preveu la Constitució, les lleis i els reglaments, les instruccions legítimes dels superiors i les normes deontològiques que s'estableixen.

2. L'agent públic ha de respectar les institucions del Principat, no efectuar manifestacions o actes que en perjudiquin el bon nom i servir amb lleialtat l'autoritat pública legalment constituïda.

3. La implicació directa en les funcions pròpies d'organitzacions professionals o sindicals ha de permetre a l'agent públic una participació efectiva en la millora de l'Administració pública en benfici de l'interès general; aquest ha d'evitar que per aquest mitjà es doni publicitat a accions reivindicatives que minvin la imatge, el respecte i la confiança del ciutadà en l'Administració.

Article 6
Tracte amb el ciutadà i l'entorn professional

1. L'agent públic, en el desenvolupament de les seves funcions, ha de tenir un tracte respectuós i just amb el ciutadà o l'administrat, els membres d'altres departaments o Administracions, nacionals com estrangeres, així com amb qualsevol altra persona amb la qual tracti per raó de la seva tasca.

2. L'agent públic es deu a una actitud de respecte i consideració envers els superiors, subordinats i companys de feina i, dins el possible, a instaurar i mantenir una relació de cordialitat i de bon tracte en benefici del conjunt de treballadors de l'Administració.

3. L'agent públic, en l'exercici de la seva funció, no pot actuar o ometre d'actuar de forma arbitrària en perjudici d'una persona, grup de persones o entitat, ometent drets, obligacions i interessos legítims així com tampoc ho pot fer de forma discriminatòria per raons religioses, racials, de sexe o de qualsevol altra condició.

4. L'agent públic, sempre que es trobi davant d'altres institucions, organismes, entitats, etc., de caràcter públic o privat, en representació o com a membre de l'Administració, mantindrà el comportament adient per evidenciar la qualitat i professionalitat del component humà de l'Administració.

Article 7
Compromís professional

1. L'agent públic ha de vetllar pel respecte dels dies i horaris de treball establerts que ha de cobrir de manera diligent i eficaç, evitant, dins del possibles, tots aquells fets que incideixin en el normal rendiment del servei.

2. En el marc de les seves funcions, l'agent públic ha d'actuar oportunament, o en tot cas amb la màxima diligència i lleialtat, davant d'instruccions legals rebudes de superiors immediats; així mateix ha d'estar predisposat a col.laborar en tota activitat addicional per la qual el requereixi oportunament un superior quan esdevingui un cas de necessitat o d'interès general.

3. L'agent públic ha d'usar i conservar en el millor estat possible el material i l'equipament que l'Administració posa a la seva disposició o que li està directament afectat, posant en coneixement del responsable concernit, sense demora, tota incidència que n'afecti l'ús i/o la conservació.

4. L'agent públic no pot fer ús a títol personal de material, equipaments, instal.lacions i altres mitjans i recursos de l'Administració.

5. L'agent públic ha d'assistir en les degudes formes, terminis i horaris a tota reunió, formació o acte degudament convocat pels seus superiors en el qual estigui prevista la seva assistència, i participar-hi de forma eficaç.

6. En la presa de decisions, l'agent públic ha d'actuar de conformitat a la llei i apreciar els fets de cada cas de forma imparcial tenint únicament en compte les circumstàncies pertinents.

7. Durant el seu servei, l'agent públic s'ha d'abstenir de consumir cap tipus de beguda o producte que pugui alterar les seves facultats o que malmeti la seva imatge com a membre de l'Administració, en especial quan es realitza una atenció al públic o quan es condueix qualsevol tipus de vehicle a motor durant el servei.

8. L'agent públic és responsable de la seva conducta davant el superior jeràrquic salvat disposició legal contrària.

Article 8
Comportament dels agents públics amb comandament

1. L'agent públic ha de vetllar en donar als seus subordinats:

- l'exemple, en matèria de comportament i integritat
- un tracte respectuós, just i imparcial
- una correcta transmissió de la informació i de les ordres o instruccions de treball
- tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de les funcions atribuïdes a cada lloc de treball sota la seva responsabilitat
- tota la informació necessària per al correcte desenvolupament professional

2. La direcció i la supervisió del personal sota les ordres d'un agent públic es fa de conformitat a les indicacions i als objectius que l'autoritat pública responsable fixa prèviament.

3. L'agent públic ha de vetllar pel degut compliment de les normes de conducta dels seus subordinats i operar d'acord a les disposicions legals previstes.

4. L'agent públic responsable de personal, béns, equipaments, recursos financers i/o altre tipus de mitjans, ha de vetllar perquè el seu ús, conservació i

gestió es realitzi de forma útil, eficaç i econòmica; aquests mitjans o recursos no es podran emprar per a finalitats privades o personals salvat autorització pertinent prèvia.

5. L'agent públic responsable de decidir en processos administratius ha de prioritzar en tot moment l'interès públic; la seva decisió ha de ser sempre legalment justificable.

Article 9
Actes de corrupció i abús de poder

1. L'agent públic ha de rebutjar categòricament tot benefici o promesa de benefici de caràcter personal o privat, per a ell o per a tercers, que pugui obtenir per raó de la seva posició oficial, a saber, per l'ús degut o indegut de les funcions que li són pròpies.

2. L'agent públic no pot influenciar, amb prevalença de les facultats inherents a seu càrrec o de qualsevol relació personal o jeràrquica, persones o entitats privades o bé altres agents públics, quan la seva finalitat sigui de caire privat.

3. L'agent públic no ha permetre ser influenciat en l'exercici de les seves funcions per persones privades o altres agents públics, siguin aquests superiors jeràrquics o no, quan aquests pretenguin la consecusió d'avantatges o beneficis de caire personal o privat.

4. L'agent públic ha de tenir sempre el comportament necessari per preservar i reforçar la confiança del ciutadà en la integritat, la imparcialitat i l'eficàcia dels serveis públics.

5. L'agent públic no pot fer ús abusiu de la seva funció per obtenir un treball en el sector privat ni permetre que una perspectiva de treball li creï un conflicte d'interessos; en aquest últim cas, l'agent públic ho notificarà immediatament al seu superior.

Article 10
Conflicte d'interessos

1. L'agent públic ha d'evitar que els seus interessos privats entrin en conflicte amb les funcions públiques que desenvolupa.

2. Un conflicte d'interessos neix d'una situació en la qual un agent públic té un interès personal de natura a influenciar o semblar influenciar l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions oficials.

L'agent públic ha d'evitar doncs tota intervenció, participació o influència en el desenvolupament d'assumptes en els quals:

-tingui interès particular o personal.
-tingui interès els seus familiars fins el 4t grau de consanguinitat o segon d'afinitat.

I, doncs, ha d'informar sobre l'existència d'aquest lligam i en tot cas manifestar-ho quan un superior li ho demani.

Quan l'agent públic es trobi davant d'aital conflicte, o bé s'inhibeix de l'assumpte en qüestió o bé accepta la petició de retirada formulada per un superior.

3 Està sota la responsabilitat de l'agent públic evitar aquests conflictes, siguin reals, potencials o susceptibles d'existir com a tals.

Article 11
Incompatibilitats

1. L'agent públic no pot exercir altres activitats professionals diferents de les de la seva condició d'agent públic, ni en el sector públic ni en el privat.

2. Únicament, i fora de l'horari laboral, podrà desenvolupar aquelles tasques permeses per la legislació vigent i en particular les esmentades en l'article 56 de l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp.

3. En cas de dubte sobre la compatibilitat d'una activitat, l'agent públic sotmetrà la qüestió davant el seu superior jeràrquic i si convé a una autortització prèvia del Comú d'Encamp.

Article 12
Implicació política i pública

Sota reserva del respecte dels drets fonamentals i constitucionals, l'agent públic ha de vetllar per que la seva participació en activitats polítiques i públiques no comprometi la imatge de neutralitat i imparcialitat que ha d'imperar en l'exercici de la funció pública i doncs malmeti la confiança del ciutadà i dels seus superiors en el degut desenvolupament de la seva tasca.

Article 13
Protecció de la informació. Drets i obligacions

1. L'agent públic està legalment sotmès al secret professional; tanmateix, ha de prendre especial cura de la protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent, per consegüent no pot difondre cap informació coneguda per raó de les seves funcions que desenvolupa si no és emparat per les intruccions precises dels seus superiors o les disposicions legals que regulin l'accés públic a la informació.

2. L'agent públic, per aquest motiu, s'ha de prendre totes les mesures necessàries per garantir la seguretat, la custòdia i la confidencialitat d'aquelles informacions de les quals n'és responsable o que coneix per raó de la seva funció, així com la de tots els documents i valors que estan el seu càrrec.

3. L'obligació de reserva que pesa sobre l'agent públic continua malgrat la relació laboral amb l'Administració hagi cessat.

4. L'agent públic ha de mostrar una actitud responsable vers la informació a disposició de l'Administració i, així com no ha de buscar a obtenir aquella que no li correspon d'adquirir tampoc ha de fer un ús inadequat de tota l'obtinguda per raó de la seva funció.

5. Per una altra banda, l'agent públic ha de vetllar per no retenir aquella informació oficial que pot o ha de ser legítimament donada a conèixer públicament i alhora evitar difondre informacions que sap o podria sospitar que són falses o inexactes.

Article 14
Col.laboració amb les autoritats d'investigació

1. L'agent públic ha de col.laborar amb la diligència deguda amb els òrgans d'investigació de la Policia, de la Batllia i de la Fiscalia d'acord amb els protocols establerts al dit efecte i les dispocisions legals existents.

2. Altrament, i segons disposa la normativa, l'agent públic té l'obligació de denunciar a les autoritats competents tota infracció penal que presenciï o que vingui a conèixer per raó del desenvolupament de les seves funcions, quedant a càrrec de les autoritats competents la investigació oportuna.

Article 15
Principi de mobilitat

L'agent públic està sotmès al principi de mobilitat de confomitat amb el que

disposa l'ordenament jurídic, sempre i quan es fonamenti en l'interès general i es valori com a desenvolupament professional propi.

Una especial atenció ha d'acordar-se a aquells llocs de treball més susceptibles de veure's qüestionats deontològicament, el proveïment dels quals se sustenta en el principi de mobilitat com a mesura preventiva.

Article 16
Regals

1. L'agent públic no ha de demanar ni acceptar, per ell, la seva família o altres pròxims, cap regal, favor, invitació o tot altres tipus d'avantatge que pugui influenciar o semblar influenciar en la imparcialitat amb la qual exerceix les seves funcions, així com tampoc quan representi o sembli representar una recompensa per les funcions exercides.

2. L'article anterior no comprèn els regals o altres oferiments que tenen lloc en el marc de:

a. relacions protocolàries habituals o tradicionals; en aquest cas, els objectes rebuts per l'agent públic en representació de l'Administració pertanyen a aquesta última llevat que li siguin directament destinats en estar específicament personalitzats amb el seu nom.

b. festes i celebracions oficials o tradicionals; es poden acceptar regals que l'Administració ofereix al personal en general i/o les seves famílies.

c. Excepcionalment, per la celebració del Nadal, es poden acceptar regals sempre i quan l'oferiment s'entengui com una manifestació d'una tradició popular i no es personalitzin; aquests regals se centralitzen prop de cada direcció que els reparteix entre el personal de forma homogènia o es comparteix entre el personal del departament, unitat o secció a càrrec del responsable concernit de vetllar perquè així es porti a terme.

3. A títol personal únicament es poden acceptar regals o invitacions de cortesia sempre i quan tinguin lloc de forma puntual i esporàdica i no hagin d'implicar o comportar cap canvi en el normal desenvolupament de les funcions de l'agent públic concernit.

4. En cas de dubte, l'agent públic ha de sotmetre l'acceptació del regal, invitació o altre avantatge al criteri del seu superior jeràrquic.

5. En el cas de rebre indegudament un regal, invitació o avantatge qualsevol i no es pugui rebutjar o retornar, és imprescindible informar per escrit de la situació el més ràpid possible al superior jeràrquic, adjuntant, quan escaigui, l'objecte en qüestió.

6. En termes generals, en cap cas l'agent públic ha de comportar-se de tal manera que pugui o sembli que pugui prestar-se a haver de tornar un favor a una persona o a una entitat. De fet, ha de vetllar perquè el seu comportament, tant públic com privat, no pugui ser vulnerable a la influència indeguda de terceres persones.

Article 17
Aplicació efectiva del Codi

1. L'incompliment de les disposicions de present Codi que constin tipificades com a conductes sancionables en l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp ho seran mitjançant el règim sancionador que estableix la mateixa ordinació, sense perjudici que puguin ser a la vegada d'aplicació les disposicions penals.

2. La responsabilitat disciplinària concerneix d'igual manera a tot agent públic que consenti, encobreixi o indueixi a la conducta sancionable. Per aquest motiu l'agent públic ha de comunicar per la via oficial que correspongui tota violació de les disposicions que preveu el Codi.

3. L'administració pública revisarà de forma regular les disposicions que preveu el Codi.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 3 de setembre del 2010

Miquel Alís Font
Cònsol major